

1501549-64.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RICARDO CESAR DE JESUS

VISTOS.

I.

RICARDO CÉSAR DE JESUS está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33 "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, conforme consta na denúncia, no dia 26 de junho de 2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

1501549-64.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501549-64.2022.8.26.0530

C.: 715/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RICARDO CESAR DE JESUS

VISTOS.

I.

RICARDO CÉSAR DE JESUS está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33 "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, conforme consta na denúncia, no dia 26 de junho de 2022, por volta das 08h40min, na Rua Vila Nova, nº 25, nas imediações de estabelecimento de hospitalar (fls. 51), no bairro Ipiranga, nesta Comarca, o réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros:

- 48 (quarenta e oito) microtubos contendo o entorpecente metil benzoil ecgonina, conhecido como "cocaína", pesando 7,680 g.;
- 23 (vinte e três) invólucros de plástico contendo o entorpecente Cannabis sativa, L, conhecido como "maconha", pesando 28,300g;
- 01 (um) invólucro plástico contendo o entorpecente metil benzoil ecgonina, na forma de pedra, "crack", pesando 4,980 g., apreendidos e periciados definitivamente (fls. 15/16, 17/18, 20/23 e 49/50), capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, policiais militares realizavam patrulhamento quando avistaram o réu, o qual ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga e, durante o trajeto, arremessou uma bolsa de cor preta ao solo. No entanto, logo em seguida, os policiais militares detiveram o acusado e constataram que no interior da bolsa arremessada havia 48 eppendorfs contendo cocaína, 23 porções de maconha, 01 invólucro contendo "crack", 01 balança de precisão, bem como a quantia de R\$ 158,50, em espécie.

Informalmente indagado, o acusado assumiu a prática do tráfico de drogas, dizendo aos policiais que "havia acabado de assumir aquele ponto de drogas".

Conduzido à delegacia de polícia, foi o réu autuado em flagrante delito, oportunidade em que confessou a autoria delitiva (fls. 05).

O crime foi praticado nas imediações de um estabelecimento hospitalar, a 550 m (fls. 51).

Consta ainda que a traficância restou demonstrada pela conduta do acusado, que fugiu ao perceber a presença dos policiais, pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, prontas para a venda, pela balança apreendida, pelo dinheiro apreendido com o réu, pelos depoimentos dos policiais, pela confissão, além de outras circunstâncias.

O réu foi citado (fls. 79) e apresentou defesa preliminar (fls. 83).

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2022 (fls. 84/85).

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha em comum, e ao final, o réu foi interrogado. O depoimento e o interrogatório foram colhidos pelo sistema audiovisual e encontram-se gravados junto ao termo de audiência de fls. 84/85.

Nos debates orais, o Doutor Promotor de Justiça (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls. 84/85) requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu, nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da grande quantidade e variedade de drogas e balança de precisão apreendidas, o que indica a vinculação do réu à criminalidade organizada que explora esse tipo de crime no local, já conhecido como ponto de

tráfico de drogas, bem como pelos maus antecedentes do acusado (cf. F.A. de fls. 27/29). Na segunda fase, requereu a incidência da agravante da reincidência (cf. certidão de fls. 24/26). Na terceira fase, pleiteou a aplicação da causa de aumento de pena por ter sido praticada nas imediações de estabelecimento hospitalar, conforme croqui de fls. 51. Por fim, pleiteou a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a grande quantidade e variedade de drogas apreendida, o envolvimento do réu com a atividade criminosa, a hediondez do crime de tráfico de drogas, bem como pelos maus antecedentes e reincidência do réu e requereu também seja decretado o perdimento do valor apreendido com o réu, por se tratar de produto de crime. O Doutor Defensor, também em debates orais (fls. 84/85) requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, na fração de 2/3 (dois terços), bem como o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pelo fato da UBDS não se tratar de estabelecimento hospitalar e a fixação do regime aberto como inicial para o cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

II.

O réu RICARDO CÉSAR DE JESUS foi interrogado em Juízo (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls. 84/85) e disse ter 30 anos de idade e que já esteve preso e processado anteriormente pela prática de receptação. A respeito dos fatos, admitiu a posse das drogas e a prática de tráfico de drogas no local, alegando que teve que vender as drogas para poder pagar a dívida que tinha contraído pela aquisição de drogas para seu consumo.

O policial militar Ricardo de Barros Silva foi ouvido em Juízo (arquivo gravado junto ao termo de audiência de fls. 84/85) e disse que ele e seu parceiro estavam realizando patrulhamento pelo bairro Ipiranga, quando visualizaram o réu na posse de uma bolsa de cor preta, o qual, ao avistar a aproximação da viatura policial, dispensou a bolsa e quis se evadir, sendo rapidamente abordado pelos policiais e constatado que no interior da bolsa havia cocaína, maconha, além de uma quantia em dinheiro. Ao indagarem o réu, ele assumiu a propriedade da bolsa, afirmando que estava no seu "turno" de venda de drogas no local, sendo então dada voz de prisão ao réu, o qual foi conduzido à CPJ. Negou conhecer o réu anteriormente aos fatos e disse que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

O policial militar Ernani Gabriel de Sousa, quando ouvido na fase de inquérito policial (fls. 03) disse que: "... exerce suas funções nesta cidade e informa que estava em companhia de seu colega quando, realizando patrulhamento quando se depararam com o ora conduzido, aqui qualificado como indiciado que, de seu turno, estava caminhando, ao passo que ao avistar a viatura policial resolveu se evadir, ingressando na via mencionada, ocasião em que ele arremessou uma bolsa de cor preta ao solo e restou abordado. Naquele momento, os policiais observaram que dentro da bolsa arremessada pelo havia 48 eppendfors contendo substâncias semelhantes a cocaína, 23 porções contendo em seus interiores substância esverdeada semelhante a maconha, 01 invólucro contendo substância pardacenta, ligeiramente sólida semelhante a crack, 01 balança de precisão e a quantia de R\$ 158,50 em dinheiro e moedas. Indagado, disse que havia acabado de assumir aquele ponto de drogas, sendo, portanto, dada voz de prisão em flagrante e conduzido a esta unidade onde a Autoridade Policial determinou a lavratura do presente e seu encaminhamento à audiência de custódia."

A materialidade do delito de tráfico de drogas ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, bem como pelo laudo de exame de constatação provisória de fls. 20/23, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 49/50 e pelo laudo pericial da balança de precisão apreendida de fls. 46/48.

A autoria restou incontroversa, diante da confissão espontânea do acusado em Juízo, o qual admitiu a posse das drogas, alegando que havia acabado de assumir seu "turno" no ponto de tráfico de drogas, o que foi corroborado pelo depoimento judicial do policial militar Ricardo e pelo depoimento extrajudicial do policial militar Ernani, os quais imputaram a posse das drogas e dinheiro apreendidos e a traficância das drogas ao acusado.

No que tange à destinação, considerando a quantidade e a forma de embalagem dos entorpecentes apreendidos, os quais estavam prontos para a venda (48 microtubos contendo "cocaina", pesando 7,680 g.; 23 invólucros de plástico contendo "maconha", pesando 28,300 g.; e 01 invólucro plástico contendo pedra de "crack", pesando 4,980 g.), aliado à confissão espontânea do réu Ricardo, que admitiu que estava na posse das drogas localizadas na bolsa que ele portava e que havia acabado de assumir seu "turno" na prática do tráfico de drogas no local, somado aos depoimentos dos policiais militares Ricardo (judicial) e Ernani (extrajudicial), que imputaram a autoria do crime ao acusado e confirmaram a destinação comercial das drogas, então tenho como demonstrada a destinação comercial.

Quanto à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, o croqui de fls. 51 demonstra que o local dos fatos fica nas proximidades da Unidade Básica de Saúde (UBS Vila Recreio), o que é suficiente para a incidência da referida causa de aumento de pena.

Dessa forma, rejeito a tese defensiva que pede o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas e tenho como configurado o delito previsto no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Observo que o réu é reincidente pela prática de crime doloso (cf. certidão de fls. 24/26 e F.A. de fls. 27/29), motivo pelo qual não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Na fixação da pena-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e considerando que o caso dos autos permaneceu dentro da normalidade para a espécie, então fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa). Segunda fase: compenso a agravante da reincidência (fls. 24/26 e 27/29) com a atenuante da confissão espontânea, de modo que mantenho a pena acima fixada. Terceira fase: aumento a pena em 1/6 (um sexto), pela regra prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, que torno definitiva, por não haver outras causas de aumento ou diminuição da pena. Regime inicial: por ser reincidente pela prática de crime doloso (fls. 24/26 e 27/29), e se tratar de crime equiparado a crime hediondo, então fixo o regime fechado como regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Valor do dia-multa: Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, que será corrigido pelos índices da correção monetária.

Confisco: observo que foi apreendida em poder do réu a quantia de R\$ 158,50 (fls. 15/16 e 43/44), cuja origem lícita o réu não comprovou, de modo que incide a presunção de que o dinheiro era proveniente da venda de drogas, assim, decreto a perda do referido valor em favor do FUNAD - Fundo Nacional Anti Drogas.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu RICARDO CÉSAR DE JESUS, RG: 47.924.000-0-SSP/SP, filho de Silvana de Jesus, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu está preso desde o flagrante e uma vez formada a culpa em primeira instância, não se justifica a concessão do direito de recorrer em liberdade, especialmente porque ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, pois as medidas cautelares substitutivas da prisão seriam insuficientes e inadequadas para evitar a prática de novos delitos, especialmente o tráfico de drogas e delitos contra o patrimônio, e para evitar a fuga do réu, o que frustraria a aplicação da Lei Penal. Assim, mantenho a prisão cautelar do acusado. Recomende-se o na prisão onde se encontra. Expeça-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado, proceda-se o depósito do dinheiro apreendido nos autos (fls. 15/16 e 43/44), em favor do FUNAD.

Isento o réu do pagamento de custas processuais por ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 3 de outubro de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira
Juiz de Direito